港口区应急管理局关于港口沙潭江金海湾农贸市场 “1•17”墙体坍塌死亡事故调查报告

2025-03-26 10:00 来源：防城港市港口区应急管理局

2025年1月17日10时40分许，在港口区金海湾农贸市场一商铺发生一起墙体坍塌致2人死亡事故，造成直接经济损失约200万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、公安、街道办等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，于2025年1月22日成立由区人民政府分管领导为组长，区市场监管、应急健、公安、工会、人社、沙潭江街道办等部门为成员的港口沙潭江金海湾农贸市场“1·17”墙体坍塌死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，港口沙潭江金海湾农贸市场“1·17”墙体坍塌死亡事故是一起**因作业人员在拆除墙体时操作不当，墙体发生业人员被坍塌的墙体压伤致死的非生产安全事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位及相关人员概况

1.事故发生有关单位情况

广西海婕农贸市场管理有限公司（以下简称“海婕公司”），成立于2024年8月29日，统一社会信用代码为91450602MADY17CX2所为防城港市港口区迎宾路1号金海湾小区C5组团A区6号商铺，法定代表人徐观金 ，类型为其他有限责任公司，经营范围：一般项目：集贸市场管用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；农副产品销售；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

金海湾农贸市场是海婕公司管理的市场，海婕公司在市场内设有金海湾农贸市场管理处（以下简称“市场管理处”），主要负责市场内的商铺、摊场的日常运营管理。2024年12月1日，海婕公司把位于停车场旁的商铺（发生事故的商铺，以下简称“涉事商铺”）租给罗某，租期为5年。罗某在租告知市场管理处想把商铺转租给他人，商铺钥匙放在市场管理处。

2.相关人员情况

①袁某，男，汉族，1972年**月**日出生，身份证号码:4304031972********，户籍地为湖南省衡阳市某峰区某某路1**号1*栋*单元**户，市场管理处经理。事故发生前约1个小时，到过涉事商铺检查。

②罗某，男,汉族，1972年**月**日出生，身份证号码:4304041972********,户籍地为南宁市某某区某某路***号***号房，涉事商铺承租者商铺转租给陈某成。事故发生时，不在现场。

③陈某成，男，汉族，1977年**月**日出生，身份证号码:2201821977********，户籍地为黑龙江省双城市某某镇某某村一委。2025年1月某洽谈，计划承租涉事商铺。事故发生时，不在现场。

④徐某恒（事故死者赵某华丈夫），男，汉族，1960年**月**日出生，身份证号码：2201221960********，户籍地为吉林省农安县某某镇某某坨子屯*组。于2025年1月16日与陈某成就清理涉事商铺内垃圾及拆除隔墙达成口头协议，于事故发生前离开现场。

⑤赵某华（事故死者），女，汉族，1963年**月**日出生，身份证号码：2201221963********，户籍地为吉林省农安县某某圈某某址子屯*组。2025年1月17日上午，在涉事商铺拆除隔墙时，因操作不当，墙体发生坍塌，被坍塌的墙体压伤致死。

⑥秦某爱（事故死者），女，回族，1987年**月**日出生，甘肃省平凉人。2025年1月17日上午，在涉事商铺拆除隔墙时，因操作不当坍塌，被坍塌的墙体压伤致死。

（二）事故发生经过

2024年12月1日，罗某与海婕公司签订《商铺租赁协议》，承租位于金海湾市场停车场旁的商铺（涉事商铺），租赁期限为五年。罗某承租下涉事知市场管理处办公室想把该商铺转租出去，商铺钥匙存放在市场管理处办公室。

2025年1月16日上午，陈某成到市场管理处咨询商铺租赁事宜，市场管理处把罗某介绍给陈某成，并把涉事商铺钥匙交给陈某成去看商铺。之后系罗某洽谈商铺转租事宜。经洽谈，双方拟在完善书面协议后再签订转租协议。

1月16日13时51分许，陈某成通过微信联系徐某恒，想请徐某恒拆除涉事商铺内的隔墙及清理室内垃圾。随即，徐某恒与工友李某平一起来到涉某成洽谈相关事宜。陈某成想要徐某恒在当天下午开始施工，但因徐某恒还有别的工作未做完，便告知陈某成要到明天或后天才能施工。在未确定间情况下，双方离开涉事商铺。因涉事商铺内除垃圾外没有其他物品，双方离开时，门没有上锁。徐某恒、李某平离开涉事商铺后，经与徐某恒妻李某平妻子秦某爱共同商量，决定由徐某恒、赵某华、秦某爱在第二天到涉事商铺干活。

1月17日8时许，徐某恒、赵某华、秦某爱3人自带工具来到涉事商铺清理垃圾。在清理垃圾过程中，徐某恒因有其他的工作需要处理，离开了。时40分许，市场管理处经理袁某到商铺来巡查，看到赵某华、秦某爱2人在清理垃圾。

1月17日10时40分许，有路过涉事商铺的游客发现涉事商铺内有人被坍塌的隔墙压倒受伤，便进行呼救。周边游客、群众及市场管理处工作人员分别来到涉事商铺，并把被坍塌墙体压住下半身的赵某华救出来。随后，市场管理处工作人员拨打120急救电话。120救护车于12时10分许来到事故时30分许，将受伤的赵某华、秦某爱送到防城港市第一人民医院（文昌院区）抢救。赵某华经抢救无效，于13时42分死亡；秦某爱经抢救无效，于亡。

（三）事故现场情况

经现场勘查，涉事商铺位于金海湾农贸市场地下停车场西面，开间约8米，进深约13.6米，层高约6米，结构为框架结构。商铺内有两堵由水泥的T字形隔墙，非承重结构。隔墙纵向分两段，分别长约5米、1.2米，横向约2.8米，高约2.1米（详见图1）。倒塌的墙体为纵向5米和横向的墙（详见

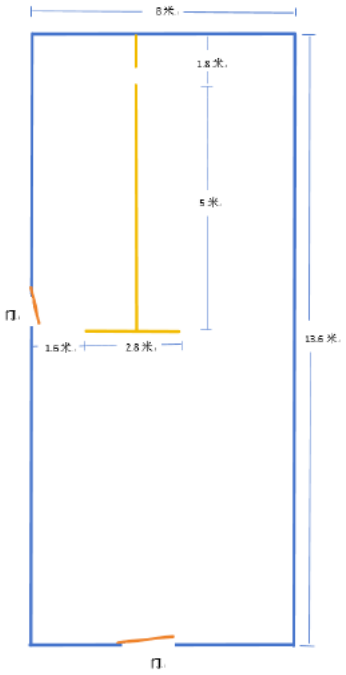


图1：涉事商铺平面示意图



图1：涉事商铺平面示意图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成2人死亡，直接经济损失约200万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年1月17日15时02分，赵某华家属向港城派出所报警；19时17分，沙潭江街道办向港口区应急管理局书面报告事故信息；20时15分，港口
局将事故信息同步报送港口区人民政府和防城港市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，有路过涉事商铺的游客发现事故发生并进行呼救，周边游客、群众及市场管理处工作人员听到呼救后分别来到涉事商铺，并把被
住下半身的赵某华救出来。11时31分许，市场管理处工作人员拨打120急救电话。救护车于12时10分赶到事故现场，随即将赵某华、秦某爱送至防城
民医院（文昌院区）进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

救护车于12时10分赶到事故现场，医护人员随即将赵某华、秦某爱于12时30分送至防城港市第一人民医院（文昌院区）进行抢救。赵某华经抢
13时42分死亡；秦某爱经抢救无效，于23时55分死亡。

事故发生后，经街道办、公安、应急、市场监管、司法等部门共同协调，由海婕公司、罗某垫付死者家属丧葬费16万元；涉事各方就事故赔偿
成一致，涉事各方将赔偿事宜诉诸法院。

三、事故原因分析及事故性质

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故原因是：陈某成雇请徐某恒拆除涉事商铺内隔墙及清理室内垃圾，徐某恒安排赵某华、秦某爱
施该工作。赵某华、秦某爱在拆除涉事商铺室内的隔墙时，因操作不当，墙体发生坍塌，赵某华、秦某爱被坍塌的墙体压伤致死。

根据《中华人民共和国安全生产法》第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本
壮族自治区安全生产条例》第二条“在本自治区行政区域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产以及相关监督管理活动
例”的规定；参考《中华人民共和国安全生产法释义》（中国法制出版社2021年6月第1版，尚勇、张勇主编）对生产安全事故的解释“所谓生产安全事
产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康、损坏设备设施或者造成直接经济损失，导致生产
时中止或永远终止的意外事件。”及对《中华人民共和国安全生产法》适用的主体范围解释“依照第二条规定，本法适用的主体范围，是在中华人民共
从事生产经营活动的单位，是指一切合法或者非法从事生产经营活动的企业、事业单位和个体经济组织以及其他组织。包括国有企业事业单位、集
企业事业单位、股份制企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、合伙企业、个人独资企业等，不论其性质如何、规模大小，只要
民共和国领域内从事生产经营活动，都应遵守本法的各项规定”。事故调查组认定：陈某成、徐某恒、赵某华、秦某爱均为自然人，既不是企业、事
不是个体经济组织以及其他组织，不是《中华人民共和国安全生产法》适用的主体范围，因此，此事故为非生产安全事故。

港口沙潭江金海湾农贸市场“1·17”墙体坍塌死亡事故调查组

2025年3月25日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各

网站地图 主办单位：广西防城港市港口区政府 管理维护：港口区人民政府信息中心
联系地址：广西防城港市港口区渔洲坪建政路 邮编：538021 电话：0770-2861376
桂公网安备 45060202000005号 桂ICP备10200004号 网站标识码：4506020003